

1001404-12.2022.8.26.0483

Classe: Embargos à Execução Fiscal

Assunto: Fazenda Pública

Magistrado: Viviane Cristina Parizotto De Oliveira

Comarca: Presidente Venceslau

Foro: Foro de Presidente Venceslau

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 14/06/2022

... EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA, APLICADA A CRIME DE TRÁFICO VALOR INFERIOR AO MÍNIMO QUE É COBRADO PELA FAZENDA PÚBLICA, NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL Nº 14.272/2010 E DA RESOLUÇÃO PGE 21/2017 COM RAZÃO O RECLAMO MINISTERIAL O MINISTÉRIO PÚBLICO PAULISTA NÃO ESTÁ SUJEITO, NO ÂMBITO PENAL, ÀS NORMAS DISCRICIONÁRIAS DO PODER EXECUTIVO, QUANTO À COBRANÇA DE SUAS DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS EMBORA A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Venceslau

Foro de Presidente Venceslau

2ª Vara

Av. Faustino Rodrigues Azenha , 1500, . - Jardim Europa

CEP: 19400-000 - Presidente Venceslau - SP

Telefone: (18) 3271-3644 - E-mail: venceslau2@tjsp.jus.br

1001404-12.2022.8.26.0483 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1001404-12.2022.8.26.0483

Classe - Assunto

Embargos à Execução Fiscal - Fazenda Pública

Embargante:

Leonardo Ferreira Alves

Embargado:

Ministério Público do Estado de São Paulo

C O N C L U S ã O

Em 14 de junho de 2022, faço conclusão destes autos ao(à) MM<sup>(a)</sup>. Juiz(íza) de Direito: Dr<sup>(a)</sup>. Viviane Cristina Parizotto Ferreira. Eu, (a) Kennedy Fernando Paixão - Escrivão Judicial II

Vistos.

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO DE MULTA PENAL.

O EMBARGANTE alega, em síntese, que a pena de multa é considerada dívida de valor, não havendo interesse de agir na presente execução, eis que se trata de valor irrisório e, de acordo com a Lei Estadual nº 14.272/10, regulamentada pela Lei nº 16.498/17, o Poder Executivo está autorizado a não ajuizar execução fiscal com valor inferior a 1.200 UFESPs. No mérito, argumenta que o executado é hipossuficiente e, por essa razão, não tem condições do pagamento do valor executado. Subsidiariamente, requereu o parcelamento do débito em parcelas de no máximo R\$ 200,00.

O Ministério Público apresentou impugnação (págs. 51/53).

Em apertada síntese, eis o essencial a ser relatado.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Os embargos são IMPROCEDENTES.

As alegações e pedidos do executado não comportam guarida.

De fato, verifica-se que a parte executada foi devidamente citada para efetuar o pagamento da pena de multa; contudo, não recolheu o valor e deixou transcorrer o prazo previsto no artigo 164 da LEP in albis.

Dispõe o art. 51 do Código Penal, com redação dada pela Lei Federal nº 13.964/19: Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.

Sobre o tema, o C. STF, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.150, entendeu que a multa penal, embora seja considerada dívida de valor, conforme alterações trazidas pela Lei nº 9.268/96 (que excluiu do ordenamento jurídico a possibilidade de conversão da pena de multa em detenção, no caso de inadimplemento), não perdeu a natureza de sanção criminal, que lhe é inerente por força de disposição constitucional.

Confira-se a respectiva ementa:

Execução penal. Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Pena de multa. Legitimidade prioritária do Ministério Público. Necessidade de interpretação conforme. Procedência parcial do pedido. 1. A Lei nº 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5º, XLVI, c, da Constituição Federal. 2. Como consequência, a legitimação prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante a Vara de Execuções Penais. 3. Por ser também dívida de valor em face do Poder Público, a multa pode ser PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Agravo de Execução Penal nº 0006471-

49.2021.8.26.0114 -Voto nº17919 17919 5 subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal, se o Ministério Público não houver atuado em prazo razoável (90 dias). 4. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 51 do Código Penal, explicitar que a expressão “aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição”, não exclui a legitimação prioritária do Ministério Público para a cobrança da multa na Vara de Execução Penal. Fixação das seguintes teses: (i) O Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal; (ii) Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei 6.830/1980. (ADI 3150, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe. 06/08/2019).

Na esteira do entendimento adotado pelo STF, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, recentemente, pela revisão da tese fixada no julgamento do Tema 931 (Recurso Especial nº 1.519.777/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 3ª S., DJe 10/9/2015), que entendia que “nos casos em que haja condenação a pena privativa de liberdade e multa, cumprida a primeira (ou a restritiva de direitos que eventualmente a tenha substituído), o inadimplemento da sanção pecuniária não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade”.

A partir do julgamento do ProAfr no REsp 785861/SP, publicado no Diário Oficial em 02/12/2020, entende o STJ que “na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade”.

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO PENAL. REVISÃO DE TESE. TEMA 931. CUMPRIMENTO DA SANÇÃO CORPORAL. PENDÊNCIA DA PENA DE MULTA. CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE OU DE RESTRITIVA DE DIREITOS SUBSTITUTIVA. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. COMPREENSÃO FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI N. 3.150/DF. MANUTENÇÃO DO CARÁTER DE SANÇÃO CRIMINAL DA PENA DE MULTA. PRIMAZIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA EXECUÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA DO ART. 51 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de

Justiça, na ocasião do julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.519.777/SP (REsp n. 1.519.777/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 3ª S., DJe 10/9/2015), assentou a tese de que "[n]os casos em que haja condenação a pena privativa de liberdade e multa, cumprida a primeira (ou a restritiva de direitos que eventualmente a tenha substituído), o inadimplemento da sanção pecuniária não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade". 2. Entretanto, ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.150 (Rel. Ministro Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe-170 divulg. 5/8/2019 public. 6/8/2019), o Pretório Excelso firmou o entendimento de que a alteração do art. 51 do Código Penal, promovida Lei n. 9.268/1996, não retirou o caráter de sanção criminal da pena de multa, de modo que a primazia para sua execução incumbe ao Ministério Público e o seu inadimplemento obsta a extinção da punibilidade do apenado. Tal compreensão foi posteriormente sintetizada em nova alteração do referido dispositivo legal, levada a cabo pela Lei n. 13.964/2019. 3. Recurso especial não provido para manter os efeitos do acórdão que reconheceu a necessidade do integral pagamento da pena de multa para fins de reconhecimento da extinção da punibilidade, e acolher a tese segundo a qual, na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade. (ProAfr no REsp 1785861/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 02/12/2020).

Nesse contexto, mostra-se incabível a aplicação, de forma automática, das regras contidas no art. 2º da Lei Estadual nº 14.272/2010 e no art. 1º, XIV, da Resolução PGE nº 21/2017, seja em razão da legitimidade subsidiária da Fazenda Pública, seja em razão da natureza distinta da multa penal e do crédito tributário.

Nas palavras do Min. Roberto Barroso, "não há como equiparar o valor resultante de uma pena de multa criminal com um débito comum na Fazenda Pública. São institutos inconfundíveis. Veja-se que a multa imposta ao criminoso nem sequer poderia alcançar o patrimônio dos seus sucessores" (ADI 3.150).

Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Ação de execução de pena de multa ajuizada pelo Ministério Público. Decisão de primeiro grau que indeferiu a petição inicial, diante do baixo valor da multa. Reforma. Cabimento. Multa penal que, embora seja considerada dívida de valor, conforme alterações trazidas pela Lei nº 9.268/96, não perdeu a natureza de sanção criminal, conforme entendimento do STF da ADI 3.150. Revisão do Tema 931 pelo STJ, para firmar o entendimento de que "na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade" (ProAfr no REsp 1785861/SP, DJe. 02/12/2020). Possibilidade, in casu, de continuidade da tramitação processual para cobrança da multa, já que o réu ainda cumpre a pena privativa de liberdade. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Execução Penal 0006471-49.2021.8.26.0114; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 1ª Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 06/08/2021; Data de Registro: 06/08/2021)

Outrossim, conquanto o artigo 1º, da Lei nº 14.272/2010, alterado pela Lei nº 16.498/2017, autorize os órgãos da Procuradoria Geral do Estado a não efetuarem cobranças de valores inferiores a 1.200 UFESPs, sejam débitos de natureza tributária ou não tributária, resta evidente que tal regramento, em conjunto com a Resolução PGE nº 21/2017, referem-se a débitos fiscais, ao passo que a sanção da pena de multa reveste-se de caráter penal.

Eis a jurisprudência que adoto:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE PRETENDIA A EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA, APLICADA A CRIME DE TRÁFICO VALOR INFERIOR AO MÍNIMO QUE É COBRADO PELA FAZENDA PÚBLICA, NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL Nº 14.272/2010 E DA RESOLUÇÃO PGE 21/2017 COM RAZÃO O RECLAMO MINISTERIAL O MINISTÉRIO PÚBLICO PAULISTA NÃO ESTÁ SUJEITO, NO ÂMBITO PENAL, ÀS NORMAS DISCRICIONÁRIAS DO PODER EXECUTIVO, QUANTO À COBRANÇA DE SUAS DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS EMBORA A MULTA PENAL

SEJA CONSIDERADA DÍVIDA DE VALOR, NÃO PERDE O SEU CARÁTER DE SANÇÃO CRIMINAL PRECEDENTES DESTA CORTE AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR O RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E NORMAL PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. (Agravado de Execução Penal nº 0012334-52.2020.8.26.0071, 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Desembargador Relator: EUVALDO CHAIB, j. em 25.11.2020).

Como bem salientado no mencionado julgado, "Não fica o Ministério Público vinculado às normas editadas pelo Governo Estadual, destinadas à sua Fazenda, com critérios de conveniência e oportunidade, abrindo mão de suas receitas tributárias (...) Ora, não poderia ser diferente, visto que a multa criminal é inderrogável, não pode ser perdoada pelo Poder Executivo, sequer pelo Poder Judiciário (...)".

Destarte, considerando que se trata de ação de execução pecuniária derivada de condenação criminal, não vinga também a tese de ausência de interesse processual. Outrossim, não se pode considerar ínfimo o valor executado. Ao contrário, a multa tem valor considerável, pois aplicada por infração a Lei Antidrogas, que possui uma punição pecuniária bastante rígida, eis que, via de regra, o comércio de entorpecentes visa lucro fácil e movimenta grande soma, promovendo ainda, em muitos casos, a sustentação financeira de organizações criminosas.

Em relação à finalidade da pena, importa frisar que ela é multifacetada e seus fins são comuns e não excludentes. Nesse passo, abarca tanto o aspecto retributivo quanto o preventivo.

Conquanto a ressocialização do executado seja uma meta importante da execução penal, não se pode olvidar o seu caráter preventivo onde, de maneira sucinta, se busca a reafirmação da vigência do Direito Penal à sociedade e a sua intimidação em face das punições, bem como a reeducação do condenado.

A propósito, a Lei das Execuções Penais preceitua:

Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade.

No que se refere à hipossuficiência alegada, reputo que a pena de multa é uma sanção cumulativa expressamente estabelecida no tipo penal pelo qual o sentenciado restou condenado, sendo, portanto, de aplicação cogente.

Como parte integrante da condenação e uma imposição legal, inexistente a possibilidade deste Juízo isentar ou alterar a pena imposta, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade e à coisa julgada material, mas, tão-somente, adequar o pagamento às condições econômicas do executado.

Sobremais, não existe amparo legal para isenção do cumprimento da pena imposta por ausência de condições financeiras do executado.

Confira-se o julgado:

Agravado em execução. Pedido de isenção do pagamento da pena de multa.

Impossibilidade. A pena de multa é uma modalidade de sanção penal autônoma, de caráter cogente, lastreada em título executivo judicial, não se confundindo com custas processuais. Inviabilidade de sua mitigação ou mera isenção em favor do sentenciado por flagrante ausência de previsão legal. Inteligência do art. 32 do Código Penal. Decisão mantida. Agravo improvido. (Agravado de Execução Penal nº 0000682-36.2019.8.26.0083, 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Desembargador Relator: GUILHERME DE SOUZA NUCCI, julgado em 19.11.2019). Sendo estes os pontos de divergência, forçoso reconhecer que os Embargos são improcedentes.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida nos EMBARGOS opostos por LEONARDO FERREIRA ALVES contra MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condene o EMBARGANTE a pagar as custas processuais dos embargos e honorários advocatícios, estes fixados por equidade, em 10% sobre o valor dado aos embargos. A verba de sucumbência somente será devida se o embargante perder a condição de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Transitada em julgado, archive-se.

P . R . I .

Presidente Venceslau, 14 de junho de 2022.

Juiz(íza) de Direito: Dr(<sup>a</sup>). Viviane Cristina Parizotto Ferreira

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA